

Der datenschutzbeauftragte

Der **Datenschutzbeauftragte** (DSB) nimmt innerhalb des durch die DSGVO geschaffenen Rechtsrahmens einen wichtigen Platz ein. In den Artikeln 37 bis 39 DSGVO sind die Vorschriften für die Benennung, die Stellung und die Aufgaben des DSB festgelegt.

Der **DSB** ist hauptsächlich zuständig für:

- Die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und seiner Mitarbeiter;
- Überwachung der Einhaltung der DSGVO und des nationalen Datenschutzrechts;
- Die Beratung der Organisation bei der Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen und Überprüfung ihrer Durchführung;
- Die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, für die der DSB Kontaktstelle ist.

 Die Ernennung eines DSB entbindet die Entscheidungsträger nicht von ihren Verantwortlichkeiten für das Datenmanagement. DPOs must be appointed for any organisation that systematically processes or stores large amounts of personal data, be it employees, persons outside the organisation or both.

DSB müssen für jede Organisation benannt werden, die systematisch große Mengen personenbezogener Daten verarbeitet oder speichert, sei es Mitarbeiter, Personen außerhalb der Organisation oder beides.

Die Benennung eines **DSB ist in drei Fällen obligatorisch**:

- Wenn die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird;
- Wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens in

Verarbeitungsvorgängen besteht, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und systematische umfassende Überwachung der betroffenen Personen erforderlich machen;

- Wenn die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der großflächigen Verarbeitung besonderer Datenkategorien bestehen.

 Für Fälle, in denen ein DSB nicht verpflichtend ist, wird dringend ein **Datenschutz-Ansprechpartner** empfohlen, um die Maßnahmen zur Datenverwaltung für das Unternehmen zu zentralisieren.

Es ist wichtig, dass der DSB oder eine spezielle Kontaktperson über das Wissen, die Ressourcen und die Kompetenz verfügt, um seine Datenschutzaufgaben zu erfüllen.

Beispiel für eine Grundaktivität: Das Kerngeschäft einer Bank besteht in der Verarbeitung der Finanzdaten ihrer Kunden. Die Bank muss auch die Personaldaten ihrer Mitarbeiter verarbeiten, aber dies ist eine Nebentätigkeit.

Beispiel für eine großflächige Verarbeitung: Die Verarbeitung von Patientendaten durch ein Krankenhaus, im Gegensatz zur Verarbeitung von Patientendaten durch einen einzelnen Arzt.

Beispiel für eine regelmäßige und systematische Überwachung: Eine Bank, die den Fortschritt der Konten und Transaktionen ihrer Kunden regelmäßig und systematisch überwachen muss, insbesondere im Zusammenhang mit ihren Verpflichtungen zur Verhinderung von Betrug, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.